

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 30 moharem 1410 – 1^{er} septembre 1989

132^e année

N° 59

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

1989

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de chefs de service..... 1317

Ministère de la Justice

Décret n° 89-1143 du 11 août 1989 portant suppression et création d'emplois au ministère de la justice 1317

Décret n° 89-1144 du 14 août 1989 fixant le montant des redevances perçus par la conservation de la propriété foncière 1318

Démissions de magistrats..... 1319

Abrogation d'un décret concernant le maintien en activité dans le secteur public 1319

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 89-1149 du 11 août 1989 portant publication du traité instituant l'union du maghreb arabe 1319

Nomination d'ambassadeurs..... 1321

Situation administrative d'un conseiller des affaires étrangères 1321

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un directeur général..... 1321

Nomination d'un gouverneur..... 1321

Ministère du Plan et des Finances

Décret n° 89-1156 du 14 août 1989 portant suspension du droit de consommation dû à l'importation des semences de fenugrec	1322
Nomination d'un commissaire général	1322
Arrêté du ministre du plan et des finances du 11 août 1989 relatif au non recouvrement du deuxième terme des acomptes provisionnels 1989 dû par les sociétés des capitaux et assimilées autres que les banques et les sociétés pétrolières	1322
Création d'une recette financière	1322

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un chef de service	1322
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989 portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique	1322
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales	1322

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 89-1171 du 14 août 1989 portant fixation du prix et des modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1988-1989	1323
Nomination d'un directeur	1329
Nomination de sous-directeurs	1329
Nomination de chefs de service	1329
Nomination des membres du conseil d'administration de l'office des terres domaniales	1329
Nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'office national des pêches	1330
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut des régions arides	1330
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'huile	1330
Création d'associations d'intérêt collectif	1330

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Nomination du président directeur général de la société nationale immobilière de Tunisie	1330
Nomination du président directeur général de l'agence foncière d'habitation	1330
Nomination de chefs de service	1330
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement	1330

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un ingénieur général	1330
Nomination de sous-directeurs	1331

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur général	1331
Nomination de directeurs	1331
Nomination d'un sous-directeur	1331

Avis et Communications

Ministère du Plan et des Finances

Tirage des 12 ^{ème} et 13 ^{ème} tranches 1989 de la loterie nationale	1331
---	------

Ministère de l'Economie Nationale

Avis aux importateurs et aux exportateurs portant listes de produits libres à l'importation	1332
---	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1140 du 16 août 1989 :

Monsieur Ridha Drira, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés.

Par décret n° 89-1141 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Hamrouni, administrateur, est chargé des

fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques.

Par décret n° 89-1142 du 16 août 1989 :

Monsieur Hassoumi Mekrazi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques.

MINISTRE DE LA JUSTICE

SUPPRESSION ET CREATION D'EMPLOIS

Décret n° 89-1143 du 11 août 1989, portant suppression et création d'emplois au ministère de la justice;

Le Président de la République;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 76-950 du 5 novembre 1976, portant fixation de la loi des cadres du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988;

Vu le décret n° 87-774 du 21 mai 1987, instituant un tribunal de première instance à Tataouine;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique;

Vu le décret n° 88-667 du 26 mars 1988, instituant une cour d'appel à Gabès;

Vu le décret n° 88-668 du 26 mars 1988, instituant un tribunal de première instance à Kébili;

Vu le décret n° 88-1828 du 27 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance à l'Ariana;

Vu le décret n° 88-1829 du 27 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance à Ben Arous;

Vu le décret n° 89-337 du 6 mars 1989, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire;

Sur proposition du ministre de la justice;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Décrète :

Article premier. — Sont réalisées au ministère de la justice les suppressions d'emplois ci-dessous désignés à compter du 1er janvier 1989.

Administration centrale

2 Ingénieurs de la statistique et des études économiques

1 Programmeur

1 Opérateur

4

Cour d'appel de Tunis

1 administrateur principal

Tribunal immobilier

1 Administrateur principal

Tribunaux de l'intérieur

13 Hajebs

Justices cantonales

7 Hajebs

Art. 2. — Sont réalisées au ministère de la justice les créations d'emplois ci-dessous désignés à compter du 1er janvier 1989 :

Cabinet

1 Chargé de mission

1

Administration centrale

1 Administrateur conseiller

1 Administrateur

3 Analystes

1 Opérateur

6

Cour d'appel de Gabès

- 1 Magistrat de 3ème grade (1er président)
- 1 Magistrat de 3ème grade (procureur général)
- 2 Magistrats de 3ème grade (Président de chambre)

4

Tribunal immobilier

- 50 Magistrats de 1er grade

Tribunaux de l'intérieur

- 4 Magistrats de 2ème grade (président)
- 4 Magistrats de 2ème grade (Procureur de la République)
- 8 Magistrats de 2ème grade (vice Président)
- 8 Magistrats de 1er grade (Juge d'instruction)
- 13 Dactylographes adjoints

37

Justices cantonales

- 2 Magistrats de 1er grade (juge cantonal)
- 7 Dactylographes adjoints

9

Art. 3. — Sont réalisées au ministère de la justice les créations d'emplois ci-dessous désignés à compter du 1er juillet 1989 :

Tribunaux de l'intérieur :

- 16 Greffiers des juridictions
- 15 Commis d'administration
- 10 Dactylographes
- 4 Dactylographes adjoints
- 14 Hajebs

59

Art. 4. — Sont réalisées au ministère de la justice les créations d'emplois ci-dessous désignés à compter du 1er juillet 1989 :

60 Ouvriers de la catégorie 1 à 10.

Art. 5. — Les ministres de la justice et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

REDEVANCES

Décret n° 89-1144 du 14 août 1989, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière;

Le Président de la République;

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965 portant promulgation du code des droits réels;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36;

Vu la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981 et notamment son article 26;

Vu le décret n° 81-1268 du 2 octobre 1981, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière;

Vu l'avis des ministres de la justice et du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière en contre-partie de l'accomplissement des opérations indiquées ci-après, est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Nature de l'opération requise ou du document délivré	Montant	Observations
1) Etablissement d'un titre foncier nouveau en application d'un jugement d'immatriculation, par distraction de parcelle faisant l'objet d'un titre existant, incorporation de parcelle ou fusion de deux ou plusieurs titres fonciers existant	5D,000	Est incluse dans ce montant la redevance afférente à la délivrance d'office d'un certificat constatant l'accomplissement de l'opération requise, conformément au paragraphe premier de l'article 2 ci-dessous.
2) Inscription d'une prénotation, d'un commandement d'une opposition conservatoire ou de toute autre mesure conservatoire	3D,000	Pour chaque titre foncier concerné par l'inscription requise
Toute autre inscription ne nécessitant pas une déclaration de valeur		
3) Mention marginale relative à une radiation, annulation, précision ou rectification, sur réquisition	3D,000	Pour chaque titre foncier concerné par cette mention
4) Etablissement et délivrance d'un certificat de propriété ou d'un certificat de copropriété	2D,000	Ce montant de 2D est majoré de : — un (1) dinar, lorsque le certificat est requis pour être délivré en une langue différente de celle du titre foncier et sans que cette langue puisse être autre que l'arabe ou le français — un (1) dinar, lorsque le titre foncier en question est grevé de plus de cinq charges. — Deux (2) dinars, lorsque le certificat demandé concerne la copropriété indivise de plus de 10 copropriétaires
5) Etablissement et délivrance d'un état négatif ou d'un certificat de non-propriété	2D,000	
6) Etablissement et délivrance d'un état succinct de droits réels immatriculés ou inscrits.	2D,000	Par titre

Nature de l'opération requise ou du document délivré	Montant	Observations
7) Communication des références de l'enregistrement d'un acte déposé aux archives de la conservation de propriété foncière	2D,000	Pour chaque acte dont les références d'enregistrement sont communiquées
8) Délivrance d'une photocopie certifiée conforme d'un titre foncier ou d'un acte déposé aux archives de la conservation de la propriété foncière	— 1D,000 — 0D,100	De droits fixes Par page
9) Consultation sur place des titres fonciers	0D,200	Pour chaque titre foncier consulté au cours d'une seule séance
10) Constitution et tenue d'un dossier permanent de pièces justificatives relatives aux personnes morales — Etablissements publics et entreprises constituées en la forme de société de commerce quel que soit son type, sociétés civiles et organisations internationales — Associations, coopératives et organisations nationales	200D,000 100D,000	— Montant perçu lors de la constitution initiale du dossier, ou à l'occasion de la première inscription requise par les personnes morales dont le dossier est déjà constitué, et pour leur compte — Les personnes morales ayant payé 150D payeront un complément de 50 dinars à l'occasion de la première inscription requise par leurs soins.

Art. 2. — Chaque titre foncier nouvellement constitué donne lieu à l'établissement d'office d'un certificat de propriété en un seul exemplaire, dont l'expédition au propriétaire ou au premier co-propriétaire désigné, par voie postale recommandée, vaut notification de l'accomplissement de cette opération.

La redevance afférente à ce certificat est incluse dans le montant fixé au paragraphe du tableau figurant à l'article premier ci-dessus.

Art. 3. — Toute inscription sur le livre foncier donne lieu également à l'établissement d'office, d'un certificat attestant cette inscription ou relatant la nouvelle situation du titre foncier. Ce certificat sera adressé à celui qui a requis l'inscription par voie postale recommandée.

Art. 4. — Le montant de la redevance afférent aux certificats établis d'office en application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sera perçu, soit par les receveurs des finances lors de l'enregistrement de l'acte, et en même temps que les droits de la conservation de la propriété foncière, soit à la caisse de la conservation de la propriété foncière lors du dépôt du dossier.

Art. 5. — Les frais d'expédition en Tunisie, par voie postale, des certificats et documents délivrés par la conservation de la propriété foncière, sont inclus dans les montants fixés au tableau de l'article premier ci-dessus.

Ces montants seront majorés d'un (1) dinar lorsque ces expéditions sont destinées à l'étranger.

Art. 6. — Dans le cas où la conservation de la propriété foncière n'est pas à l'origine du fait générateur de la restitution d'une somme d'argent demandée par un usager, une retenue de 10% sera opérée sur le montant à restituer.

Toutefois, le montant global de cette retenue ne doit pas être inférieur à un (1) dinar ou supérieur à cinq (5) dinars.

Art. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret sus-visé n° 81-1268 du 2 octobre 1981.

Art. 8. — Les ministres de la justice et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DEMISSIONS

Par décret n° 89-1145 du 11 août 1989 :

La démission de Monsieur Mohamed Ali Lougani, juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1er octobre 1989.

Par décret n° 89-1146 en date du 16 août 1989 :

La démission de Monsieur El Moncef Damouch, juge au tribunal immobilier est acceptée à compter du 1er octobre 1989.

Par décret n° 89-1147 du 11 août 1989 :

La démission de Monsieur Zouhair Abid, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax est acceptée à compter du 1er octobre 1989.

ABROGATION

Par décret n° 89-1148 du 16 août 1989 :

Le décret n° 88-2085 du 29 décembre 1988 est abrogé en ce qui concerne le maintien de Monsieur Abdesslem Turki, président du tribunal de première instance de Sfax, en activité à compter du 15 septembre 1989.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

TRAITE DE L'UNION DU MAGHREB ARABE

Décret n° 89-1149 du 11 août 1989, portant publication du traité instituant l'union du Maghreb Arabe.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 89-50 du 14 mars 1989, portant ratification du traité instituant l'Union du Maghreb Arabe;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*, en annexe au présent décret, le traité instituant l'Union du Maghreb Arabe.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 11 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TRAITE DE CREATION DE L'UNION DU MAGHREB ARABE

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

Sa Majesté Hassan II, Souverain du Royaume du Maroc;

Son Excellence Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République Tunisienne;

Son Excellence Chadli Ben Jedid, Président de la République Algérienne Démocratique Populaire;

Le Guide de la Révolution du Premier Septembre, le Colonel Mouammar Kaddafi, Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste;

Son Excellence le Colonel Maaouya Ould Sidi'Ahmed Taya, Président du Comité Militaire de Salut National, Président de la République Islamique Mauritanienne.

* Convaincus par tout ce qui unit les peuples du Maghreb Arabe comme liens étroits basés sur une histoire, une religion et une langue communes;

* Répondant au souhait de ces peuples et de leurs dirigeants, conscients de la nécessité de créer une union qui renforcera ces relations en créant des conditions propices à la marche progressive vers la réalisation d'une intégration plus complète;

* Conscients du fait que grâce à cette intégration l'U.M.A. aura un poids qualitatif tel qu'il lui permette de jouer un rôle actif dans l'équilibre mondial par la consolidation des relations pacifiques au sein de la communauté mondiale et le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le monde;

* Convaincus que la création de l'U.M.A. exige des réalisations concrètes, ainsi que la mise en place de structures communes pour matérialiser la solidarité effective entre les pays membres et réaliser leur développement économique et social;

* Exprimant leur volonté sincère d'œuvrer pour que l'U.M.A. ouvre la voie à l'édification d'une unité arabe complète et soit également une étape vers une union plus vaste groupant d'autres pays arabes et africains;

Ont conclu ce qui suit :

Article 1

Il est créé en vertu de ce traité une union dénommée «Union du Maghreb Arabe».

Article 2

L'Union a pour objectif :

La consolidation des rapports de fraternité qui lient les Etats membres et leurs peuples;
La réalisation du progrès et du bien-être de leurs communautés et la défense de leurs droits;

La préservation d'une paix basée sur la justice et l'équité;

La mise en œuvre progressive de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les pays membres.

Article 3

La politique commune mentionnée dans l'article précédent a pour objet, la réalisation des objectifs suivants :

Dans le domaine international : réaliser la concorde entre les pays membres et établir une coopération diplomatique solide basée sur le dialogue;

Dans le domaine de la défense : sauvegarder l'indépendance de chaque pays membre;

Dans le domaine économique : assurer le développement industriel, agricole, commercial et social des Etats membres, en prenant à cet effet toutes les mesures nécessaires, et notamment à des projets communs;

Dans le domaine culturel : établir une coopération tendant à promouvoir l'enseignement à tous les niveaux et à sauvegarder les valeurs spirituelles et morales puisées dans l'Islam et la vocation nationaliste arabe, en prenant toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ces fins, notamment par l'échange d'enseignants et d'étudiants, la création d'institutions communes universitaires et culturelles ainsi que des instituts de recherche spécialisés.

Article 4

L'Union est dotée d'un conseil présidentiel composé des chefs des Etats membres, et qui constitue son instance suprême. La présidence de ce conseil est assurée par rotation et pour une période de six mois par chacun des Chefs d'Etat des pays membres.

Article 5

Le conseil présidentiel se réunit tous les six mois en session ordinaire, et en session extraordinaire si nécessaire.

Article 6

Le Conseil présidentiel est le seul organe habilité à prendre des décisions; ces décisions sont prises à l'unanimité.

Article 7

Les premiers ministres des pays membres se réunissent chaque fois que nécessaire.

Article 8

L'Union dispose d'un Conseil des ministres des affaires étrangères des pays membres qui prépare les sessions du Conseil présidentiel et examine les propositions de la commission du suivi et des commissions ministérielles spécialisées.

Article 9

Chaque pays membre désigne un membre de son gouvernement ou de son comité populaire général pour s'occuper des affaires de l'Union. Ces membres forment la Commission chargée du suivi des affaires de l'Union qui présente les résultats de ses travaux au Conseil des ministres des affaires étrangères.

Article 10

Le Conseil présidentiel crée des commissions ministérielles spécialisées et définit leurs prérogatives.

Article 11

L'Union est dotée d'un secrétariat général composé d'un représentant de chaque pays membre. Ce secrétariat siège dans le pays qui assume la présidence du Conseil présidentiel, sous l'autorité du président en exercice. Le pays hôte en supporte les frais.

Article 12

L'Union dispose d'une assemblée consultative composée de dix représentants par pays choisis par les institutions parlementaires des pays membres ou conformément au système politique de chaque pays.

L'assemblée consultative se réunit en session ordinaire une fois par an, et en session extraordinaire à la demande du Conseil présidentiel.

L'assemblée donne son avis sur les projets de résolution soumis par le Conseil présidentiel comme elle peut présenter à ce dernier toutes recommandations pouvant renforcer l'action de l'Union et la réalisation de ses objectifs.

L'Assemblée consultative prépare son règlement intérieur et le soumet au Conseil présidentiel.

Article 13

L'Union dispose d'une Cour de justice composée de deux juges nommés par chaque Etat membre pour une période de six ans. Les membres de cette instance seront renouvelés par moitié tous les trois ans. Cet organe élit un président parmi ses membres pour un mandat d'un an.

La Cour de justice examine les litiges pouvant survenir quant à l'interprétation et l'application du traité et des accords conclus dans le cadre de l'Union et que le Conseil présidentiel ou l'un des Etats, partie au litige, lui soumettent ou conformément au statut particulier de cet organe. Ses arrêts seront exécutoires et définitifs.

La Cour peut également donner des avis sur les questions juridiques qui lui sont soumises par le Conseil présidentiel.

La Cour arrête son statut et le présente au Conseil présidentiel pour approbation. Ce statut constitue une partie intégrante du Traité.

Le Conseil présidentiel fixera le siège de la Cour et arrêtera son budget.

Article 14

Toute agression visant l'un des pays membres sera considérée comme une agression contre tous les autres pays membres.

Article 15

Les Etats membres s'engagent à ne tolérer sur leur territoire aucune activité ou mouvement pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité territoriale d'un Etat membre ou à son système politique. Ils s'engagent également à ne pas adhérer à une alliance militaire ou politique dirigée contre l'indépendance ou l'intégrité territoriale des autres Etats membres.

Article 16

Les Etats membres sont libres de conclure entre eux ou avec d'autres Etats ou Communautés tout accord non contraire aux dispositions du présent traité.

Article 17

Les autres Etats de la Nation arabe ou de la Communauté africaine peuvent adhérer au présent traité si les Etats membres l'acceptent.

Article 18

Les dispositions du présent traité peuvent être amendées sur proposition de l'un des Etats membres. L'amendement entre en vigueur après son approbation par tous les Etats membres.

Article 19

Le présent traité entre en vigueur après sa ratification par les Etats membres, selon les procédures en usage dans chaque Etat membre. Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires à cet effet, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de la signature du présent traité.

Fait à Marrakech le vendredi 10 Rejeb 1409 H (1398 à compter de la mort du Prophète Mohamed), correspondant au 17 février ou annaouar 1989.

Pour la République tunisienne
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Pour le Royaume du Maroc
HASSAN II

Pour la République Algérienne
Démocratique Populaire
CHEDLI BEN JEDID

Pour la Grande Jamahiriya Arabe
Libyenne Populaire Socialiste
MOUAMMAR KADDAFI

Pour la République Islamique Mauritanienne
MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1150 du 16 août 1989 :

Monsieur Abdelhamid Fehri est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Madrid.

Par décret n° 89-1151 du 16 août 1989 :

Monsieur Slaheddine Ben M'Barek est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Rome.

Par décret n° 89-1152 du 16 août 1989 :

Monsieur Saâdeddine Zmerli est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Berne.

Par décret n° 89-1153 du 16 août 1989 :

Monsieur Habib Chaghal, conseiller des affaires étrangères, affecté à l'ambassade de Tunisie à Paris, a rang et rémunération de consul.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1184 du 18 août 1989 :

Monsieur Kamel Bel Khodja est nommé gouverneur aux services centraux du ministère de l'intérieur, directeur général des affaires régionales à compter du 5 août 1989.

Par décret n° 89-1185 du 18 août 1989 :

Monsieur Hammadi Khommi, est chargé des fonctions de gouverneur de Tunis à compter du 5 août 1989.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

DROIT DE CONSOMMATION

Décret n° 89-1156 du 14 août 1989, portant suspension du droit de consommation dû à l'importation des semences de fenugrec.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 6;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est suspendu le droit de consommation au taux de 25% appliqué à l'importation de 200 tonnes des semences de fenugrec et relevant de la position tarifaire n° 09.10.26.00 A.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le 1er novembre 1988 et le 31 décembre 1988.

Art. 3. — Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 89-1157 du 11 août 1989 :

Monsieur Béchir Naïja, conseiller des services publics est nommé commissaire général au développement régional (ministère du plan et des finances) à compter du 4 mai 1989.

ACOMPTES PROVISIONNELS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 11 août 1989, relatif au non recouvrement du deuxième terme des acomptes provisionnels sauf pour les banques et les sociétés pétrolières.

Le ministre du plan et des finances;

Vu le code de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et plus particulièrement son article 35;

Arrête :

Article unique. — Le deuxième terme des acomptes provisionnels dû par les sociétés de capitaux et assimilées au titre de l'année 1989 ne sera pas réclamé sauf pour les banques et les sociétés pétrolières.

Tunis, le 11 août 1989.

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

Le ministre du plan et des finances

MOHAMED GHANNOUCHI

CREATION D'UNE RECETTE

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 14 août 1989 :

Il est créé à partir du 1er juin 1989 une recette particulière des finances à Béni-Khiar.

Ce bureau assurera les attributions d'une recette de plein exercice à l'exception de l'octroi des prêts sur gages.

La recette des finances à Béni-Khiar ainsi que sa caisse sont classées à la 3ème catégorie.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-1158 du 16 août 1989 :

Monsieur Salem Fékih, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service du cuir et de la chaussure à la direction des industries légères au ministère de l'économie nationale.

NORME TUNISIENNE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10;

Vu le décret n° 79-768 du 8 septembre 1979, réglant les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le milieu récepteur;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1973, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion;

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur;

Vu les résultats de l'enquête relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle;

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle;

Arrête :

Article premier. — Est homologuée la norme NT 106.02 (1989) : Protection de l'environnement — Rejets d'effluents dans le milieu hydrique.

Art. 2. — La norme visée à l'article premier est d'application obligatoire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi sus-visée n° 82-66 du 6 août 1982.

Art. 3. — La norme prévue à l'article premier prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République tunisienne.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du code des eaux sus-visé.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Fait à Tunis, le 20 juillet 1989.

Le ministre de l'économie nationale

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MONCEF BELAID

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 août 1989 :

Monsieur Othman Slami, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales en remplacement de Monsieur Noureddine Fourati.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CEREALES

Décret n° 89-1171 du 14 août 1989, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1988-1989.

Le Président de la République;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8;

Vu le décret du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 84-54 du 23 juin 1981;

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17 supprimant les impôts sur les céréales;

Vu le décret n° 79-289 du 2 avril 1979, fixant le prix, les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, pour la campagne 1978-79;

Vu le décret n° 84-785 du 10 juillet 1984, modifiant le décret n° 83-1075 du 17 novembre 1983, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1983-1984;

Vu le décret n° 88-707 du 28 mars 1988, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1987-1988;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1952, relatif aux modalités de paiement des frais de transports de céréales de la récolte 1952, modifié par les arrêtés du 12 juillet 1956 et du 6 juillet 1961;

Vu l'arrêté du 25 mai 1955, relatif à la livraison et à la circulation des céréales en Tunisie, modifié par les arrêtés des 12 août 1959 et 6 juillet 1961;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

TITRE PREMIER

PRIX A LA PRODUCTION BLE DUR

Article premier. — Le prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1988 est fixé à 21D,000.

Ce prix s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76kg,500 et 77kg,499, rendu sur wagon-gare ou magasin de

l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou par parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Art. 2. — Les bonifications et réfractions à apporter au prix de base sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant fixée à 21 millimes.

1) Bonifications

A. — Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

— de 77,5 à 81,999 : bonification de 3,3 unités

— de 82 à 82,999 : bonification de 1,8 unités

— de 83 à 83,999 : bonification de 1 unité.

B. — Pour faible proportion de mitadin :

Blé dont l'indice NOTTIN, comprenant le blé tendre compté comme mitadin 100 pour 100, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5% se situe entre :

— 12 et 11,01 : bonification de 1,3 unité

— 11 et 10,01 : bonification de 2,6 unités

— 10 et 9,01 : bonification de 3,9 unités

— 9 et au dessous : bonification de 5,2 unités.

C. — Pour faible proportion d'impuretés :

— de 1,25 à 1,01% d'impuretés : bonification de 2,5 unités

— 1 à 0,76% d'impuretés : bonification de 5 unités

— de 0,75 à 0,51% d'impuretés : bonification de 7,5 unités

— à partir de 0,5% et au dessous : bonification de 14 unités.

2) Réfractions :

Il est procédé aux réfractions suivantes sur le prix de base du quintal.

A. — Pour poids spécifique :

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

— de 76,499 à 76kg : réfaction de 5 unités

— de 75,999 à 75kg : réfaction de 7,5 unités

— de 74,999 à 74kg : réfaction de 10 unités

— au dessous de 74kg : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

B. — Pour présence de blé tendre et forte proportion de mitadin :

Jusqu'à une proportion de 2,5% de blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%.

Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5% le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5% à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.

Lorsqu'une proportion de blé tendre est supérieure à 5% la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.

Réfactons applicables pour indice Nottin supérieur à 13 (compris éventuellement le blé tendre indiqué ci-dessus).

- Indice 13,01 à 14 : réfaction de 1,3 unité
- Indice 14,01 à 15 : réfaction de 2,8 unités
- Indice 15,01 à 16 : réfaction de 4,5 unités
- Indice 16, 01 à 17 : réfaction de 6,4 unités
- Indice 17,01 à 18 : réfaction de 8,5 unités
- Indice 18,01 à 19 : réfaction de 11 unités
- Indice 19,01 à 20 : réfaction de 12,5 unités
- Indice 20,01 à 21 : réfaction de 16,5 unités
- Indice 21,01 à 22 : réfaction de 19,5 unités
- Indice 22,01 à 23 : réfaction de 23 unités
- Indice 23,01 à 24 : réfaction de 26,5 unités
- Indice 24,01 à 25 : réfaction de 30,5 unités
- Indice 25,01 à 26 : réfaction de 34 unités
- Indice 26,01 à 27 : réfaction de 38 unités
- Indice 27,01 à 28 : réfaction de 42 unités
- Indice 28,01 à 29 : réfaction de 46 unités
- Indice 29,01 à 30 : réfaction de 50 unités
- Indice 30,01 à 31 : réfaction de 55 unités
- Indice 31,01 à 32 : réfaction de 60 unités
- Indice 32,01 à 33 : réfaction de 65 unités
- Indice 33,01 à 34 : réfaction de 70 unités
- Indice 34,01 à 35 : réfaction de 75 unités

Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités.

C. — Pour forte proportion de criblures :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 m/m × 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :

— les grains petits, mais normaux, qui sont à reverser à masse, sans réfaction.

— les grains cassés.

— les grains malingres : précipiter la référence aux standards établis par l'Office des Céréales.

— la tolérance des grains cassés et aigres additionnés est de 4% soit 1% au maximum de grains aigres.

Au-delà pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes réfaction de :

— pour les grains cassés : 1,8 unité.

— pour les grains malingres : 2,5 unités.

D. — Pour forte proportion de grains farineux (autres que le blé tendre ou mitadin).

Tolérance : 1%

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

— de 1,01% à 5% : réfaction de 1,5 unité.

— à partir de 5,01% : réfaction de 2,5 unités.

E. — Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci ou sillon noirci ou germe et sillon noirs).

1) Grains faiblement atteints : pas de réfaction

2) Grains dont le germe est fortement atteint.

Tolérance : 3%.

— au-delà réfaction de 1,5 unité, par tranche de 250 grammes.

Grains dont le sillon est fortement atteint.

Tolérance : 2,5%.

— au-delà réfaction de 2,25 unités par tranche de 250 grammes.

F. — Pour forte proportion de grains boutés :

— grains faiblement boutés : pas de réfaction

— grains fortement boutés : tolérance 5%

— au-delà réfaction de 0,75 unité par kilo.

L'appréciation de degré d'atteinte pour les grains mouchetés ou boutés doit se faire par comparaison avec des standards délivrés par l'office des céréales.

G. — Pour forte proportion de grains cariés (amande atteinte) :

Tolérance : 0,5%

— au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

H. — Pour forte proportion de grains punaisés :

Tolérance : 2%

— au delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

I. — Pour forte proportion de grains attaqués par le charançon et l'alucite :

Tolérance : 0,5%.

— de 0,51 à 1% de grains attaqués, réfaction de 2 unités

— de 1,01 à 1,5 de grains attaqués, réfaction de 6 unités.

— de 1,51 à 2% de grains attaqués, réfaction de 12 unités.

Au delà de 2% réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

J. — Pour forte proportion de grains nuisibles :

1) Ail :

Tolérance : 1 gramme pour 100 kilogrammes.

— de 1 à 10 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 5 unités

— de 11 à 40 grammes pour 100 kilogrammes réfaction de 10 unités.

— de 41 à 100 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 15 unités.

Au-delà de 100 grammes, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

2) Fénugrec, ivraie, méliot :

Tolérance : 0,05% avec maximum de 0,01% pour le fénugrec et l'ivraie réunis.

A partir de 0,051% par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes comprenant un maximum de 10 grammes de fénugrec et ivraie réunis, réfaction d'une unité.

Si la proportion de fénugrec et ivraie réunis excède en poids la proportion de un cinquième par rapport à l'ensemble des graines nuisibles on ne comptera que le fénugrec et l'ivraie et on appliquera une réfaction d'une unité par tranche ou fraction de tranche de 15 grammes au-delà de tolérance de 10 grammes prévue pour ces graines.

K. — Pour forte proportion d'impuretés diverses (minérales, végétales ou animales comprenant toutes les impuretés ne figurant pas au paragraphe précédent) :

Tolérance : 1,5%.

Au delà par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, réfaction de 3 unités.

L. — Non cumul des réfections :

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

M. — Limite d'application du présent barème :

Dans le cas où par suite de l'application des bonifications et réfections du présent barème, un lot de blé dur atteindrait un prix inférieur à celui qu'il obtiendrait par l'application du barème établi pour les blés tendres de la récolte 1988 ce dernier barème devra être appliqué.

Art. 3. — Les producteurs de blé dur pour leurs livraisons aux organismes stockeurs, comme les organismes pour leurs ventes aux utilisateurs ont la faculté de présenter leurs grains en lots homogènes répondant aux caractéristiques des trois grades définis par le tableau annexé au présent décret.

Pour pouvoir bénéficier de cette faculté, un producteur devra, toutefois, soit livrer en lots de 500 quintaux au minimum, soit livrer un lot unique correspondant à la totalité de son disponible.

Art. 4. — Le prix à la production du quintal de blé dur standardisé s'établit comme suit, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche au lieu de production ou pour parité de ces conditions.

— grade n° 1 : prix de base plus 104 unités

— grade n° 2 : prix de base plus 83 unités.

— grade n° 3 : prix de base plus 67 unités.

BLE TENDRE

Art. 5. — Le prix de base à la production du quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1988 est fixé à 19D,000 pour un blé de poids spécifique compris entre 74kg,500 et 75kg,499 rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur, dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Bonifications et réfections

Art. 6. — Le prix de base fixé à l'article 5 du présent décret est affecté des bonifications et réfections indiquées ci-dessous.

1) Bonifications :

A. — Pour poids spécifique :

De 75kg,500 à 78kg,499 bonification de 78 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500grs.

De 78kg,500 à 79kg,999 bonification de 49 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500grs.

A partir de 80kgs bonification de 26m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500grs.

B. — Pour valeur boulangère :

Les blés tendres «Florence Aurore» dont la W déterminé par la méthode Chopin, sera reconnu supérieur à 150, bénéficieront d'une prime, pour valeur boulangère fixée à 450 m. par quintal.

C. — Pour siccité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est inférieure à 12%, pourront faire l'objet d'une prime de siccité, fixée comme suit :

— de 11,5 à 11,99% bonification de 78m

— de 11,0 à 11,49% bonification de 156m

— de 10,5 à 10,99% bonification de 234m

— et ainsi de suite, en augmentation de 78m par demi-point.

2) Réfections

A. — Pour poids spécifique :

De 74kg,499 à 70kg, réfaction de 78m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

De 69kg,999 à 67kgs, réfaction de 156m pour tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

Au-dessous de 67kgs le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand.

B. — Taux humidité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est supérieure à 16,5% pourront faire l'objet d'une réfaction pour humidité fixée comme suit :

— de 16,51 à 17,0% d'humidité : réfaction de 156m

— de 17,01 à 17,5% d'humidité : réfaction de 312m

— de 17,51 à 18,0% d'humidité : réfaction de 468m

— de 18,01 à 18,5% d'humidité : réfaction de 624m

— de 18,51 à 19,0% d'humidité : réfaction de 780m.

Au-delà de 19% l'humidité de blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

C. — Pour impuretés :

Tolérance de 2% dont 1% au maximum d'impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur, grains chauffés et grains germés).

Au dessus de la tolérance et jusqu'à 5%.

1) impuretés proprement dites :

— de 1,01 à 2% : réfaction de 156m par quintal

— de 2,01 à 3% : réfaction de 312m par quintal

— de 3,01 à 4% : réfaction de 468m par quintal

— de 4,01 à 5% : réfaction de 624m par quintal.

Au-delà de 5% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

2) Graines étrangères utilisables pour le bétail :

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 3% : réfaction de 78m par quintal.

— de 3,01 à 4% : réfaction de 156m par quintal

— de 4,01 à 5% : réfaction de 234m par quintal.

Au-delà de 5%, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

D. — Pour blés cassés et petits grains :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 m/m × 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous du crible obtenu en trois lots :

Les grains petits, mais normaux qui sont à reverser à la masse sans réfaction.

Les grains cassés.

Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par l'office des céréales.

La tolérance en grains cassés et grains maigres additionnés est de 5%.

Au-delà de 5% la réfaction sera fixée comme suit :

— de 5,01 à 6% : réfaction de 78m par quintal

— de 6,01 à 7% : réfaction de 156m par quintal

— de 7,01 à 8% : réfaction de 234m par quintal.

Lorsque le pourcentage total d'impuretés de blés cassés et de grains maigres dépasse 8% la réfaction peut être déterminés d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

Lorsqu'il ne dépasse pas 7% dont 2% maximum d'impuretés constituées pour la moitié au plus, par des impuretés proprement dites, aucune réfaction ne sera appliquée.

E. — Pour fénugrec :

— de 1 à 10grs pour 100kgs : réfaction de 156m par quintal

— de 11 à 40grs pour 100 kgs : réfaction de 312m, par quintal

- de 41 à 100 grs pour 100kgs : réfaction de 468m par quintal
- de 101 à 150grs pour 100kgs : réfaction de 624m par quintal
- de 151 à 200grs pour 100kgs : réfaction de 780m par quintal
- de 201 à 250grs pour 100kgs : réfaction de 936m par quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100kgs la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

F. — Pour ail, mélampyre et grains nuisibles divers :

- de 1 à 10grs pour 100kgs : réfaction de 78m par quintal
- de 11 à 40grs pour 100kgs : réfaction de 156m par quintal
- de 41 à 100grs pour 100kgs : réfaction de 234m par quintal
- de 101 à 150grs pour 100kgs : réfaction de 312m par quintal
- de 151 à 200grs pour 100kgs : réfaction de 390m par quintal
- de 201 à 250grs pour 100 kgs : réfaction de 468m par quintal

Au dessus de 250 grammes pour 100kgs la réfaction supplémentaire

G. — Pour méliot ivraie :

Tolérance : 50 grammes pour 100kgs de blé.

— de 50 à 300 grammes : réfaction de 78m par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes.

Au dessus de 300 grammes la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

H. — Pour les blés cariés, boutés et mouchetés :

Blés faiblement cariés, boutés, mouchetés avec légère odeur, réfaction variant de 156m à 312m par quintal.

Blés moyennement cariés avec forte odeur, réfaction variant de 312m à 624m par quintal.

L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés cariés, boutés ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'office des céréales.

Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semblerait justifiée, seront soumis à l'appréciation de l'office des céréales qui pour chaque lot fixera le montant de la réfaction à appliquer.

I. — Pour les blés piqués et charançonnés :

Tolérance : 2%.

- de 2,01% à 5% : réfaction de 78m par quintal
- de 5,01% : réfaction de 156m par quintal
- de 10,01 à 30% : réfaction de 390m par quintal.

A partir de 30,01% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

J. — Pour les blés punaisés :

Tolérance : 2%.

- de 2,01% à 2,5% : réfaction de 156m par quintal
- de 2,51 à 3,0% : réfaction de 234m par quintal
- Au delà de 3%, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

ORGE

Art. 7. — Le prix de base de l'orge, saine, loyale et marchande de la récolte 1988 d'un poids spécifique compris entre 58kgs,500 et 58kgs999 à payer aux producteurs est fixé à 14d,000 le quintal rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 8. — Les bonifications ou réfaction à appliquer aux prix de base seront déterminées, conformément au barème ci-dessous :

1) Bonifications :

A. — Pour poids spécifique :

A partir de 59kgs et jusqu'à 65kgs,999 bonification par quintal d'orge de 41 millimes par tranche ou fractions de tranche de 500 grammes.

A partir de 66kgs et jusqu'à 68kgs,499 bonification de 29 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

A partir de 68kgs,500 bonification de 27 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour variétés — brasserie :

Les orges dites de «brasserie» bénéficient d'une prime librement débattue entre acheteur et vendeur à condition de répondre aux caractéristiques suivantes :

— poids spécifique : 68kgs à l'hectolitre

— faculté germinative après 120 heures au moins égale à 92% de la totalité des grains (orgettes et grains étrangers non compris).

2) Réfactions

A. — Pour poids spécifique :

Au dessous de 58kgs,500 réfaction par quintal d'orge de 48 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour impuretés :

Tolérance : 2% dont au maximum de matières inertes et grains sans valeur.

Au dessus de la tolérance et jusqu'à 5%.

— 48 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur

— 25 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de grains utilisables pour le bétail

— de 5,01 à 7%

— 96 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur.

— 48 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de grains utilisables pour le bétail.

— au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

C. — Pour grains charançonnés :

— 48 millimes par tranche de 500 grammes.

TRITICALE

Art. 9. — Le prix de base du triticale, sain, loyal et marchand de la récolte 1988 à payer aux producteurs est fixé à 17d,000 le quintal, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 10. — Les réfactions à appliquer au prix de base seront déterminées conformément aux paragraphes B et C de l'article 8 du présent décret.

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 11. — Toutes les fois que la réfaction à appliquer doit être fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur et que cet accord ne se réalise pas, chacune des deux parties pourra demander l'arbitrage de l'office des céréales.

Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie l'arbitrage du ministère de l'agriculture pourra être demandé.

Dans l'une ou l'autre hypothèse, l'acheteur et le vendeur devront accepter, irrévocablement, le résultat de l'arbitrage.

FERMAGES

Art. 12. — Les prix de base du quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale servant au calcul des fermages et des paiements en espèces prévus à la parité du prix des céréales aux termes des conventions en cours sont fixés respectivement à 21d,000 pour le blé dur, à 19d,000 pour le blé tendre, à 14d,000 pour l'orge et 17d,000 pour le triticale.

Ces prix sont diminués de la taxe de statistiques, telle qu'elle figure à l'article 21 du présent décret.

Le montant des fermages s'établit donc à :

— 20d,720 pour le blé dur

- 18d,720 pour le blé tendre
- 13,720 pour l'orge
- 16d,720 pour le triticale.

TITRE 2

PAIEMENT — RETROCESSION — STOCKAGE

Art. 13. — Le taux de la taxe de statistique, instituée par le décret du 3 avril 1962 est fixé à 280m par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 1988.

Art. 14. — Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par les organismes stockeurs comprennent :

a) Le prix de base fixé par les articles 1, 5, 7 et 9 du présent décret.

b) La marge brute de rétrocession des organismes stockeurs fixée à :

- 2D,153 millimes par quintal de blé dur
- 2D,082 millimes par quintal de blé tendre
- 1D,904 millimes par quintal d'orge
- 2D,011 millimes par quintal de triticale

c) La péréquation de transport fixée à 755 millimes par quintal de céréales.

Dans ces conditions, les prix normaux de rétrocession sont fixés comme suit :

- blé dur : 23D,908
- blé tendre : 21D,837
- orge : 16D,659
- triticale : 19D,766

Ces prix seront éventuellement modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

BLE DUR STANDARDISE

Art. 15. — Blé dur standardisé :

- grade n° 1 : 26D,092 par quintal
- grade n° 2 : 25D,651 par quintal
- grade n° 3 : 25D,315 par quintal.

Art. 16. — La rétrocession des blés durs et tendres de la récolte 1988 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines pour la consommation humaine, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales, à des prix réduits fixés à :

- blé dur : 8D,800 le quintal
- blé tendre : 7D,250 le quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés, en fonction des bonifications et réfections déterminées par le blé dur conformément aux dispositions du présent décret à la seule différence que la valeur de l'unité tant le blé tendre conformément aux dispositions du présent décret à la seule différence que la valeur de l'unité tant pour les bonifications que pour les réfections et de 8,8 millimes et pour le blé tendre conformément aux dispositions de l'article 6 du décret sus-visé n° 79-289 du 2 avril 1979.

La régularisation des différences de barème de bonifications et réfections est prise en charge par le compte soutien du marché du budget de l'office des céréales.

Art. 17. — La rétrocession des blés durs et des blés tendres destinés à la consommation en grains et aux semences, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à des prix réduits s'entendant livrés aux centres de l'office des céréales sur tout le territoire de la République fixé à :

- blé dur : 22D,258
- blé tendre : 20D,258

Y compris une péréquation de transport de 0D,503 par quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois et exceptionnellement pour la campagne céréalière 1988/89, les céréales destinées aux semences seront rétrocédées aux prix ci-après :

- blé dur : 21D,000 le quintal
- blé tendre : 19D,000 par quintal
- blé tendre florence aurore : 19D,450 le quintal
- orge : 14D,000 le quintal
- triticale : 17D,000 le quintal

Art. 18. — La rétrocession des orges et des triticales destinées à tout usage, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à un prix de rétrocession réduit de 12D,500 le quintal.

Art. 19. — Tous les prix de rétrocession fixés aux articles précédents s'entendant pour les céréales livrés dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins et centres de collectes des organismes stockeurs port tunisien ou parité, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocédées devra obligatoirement se faire.

AGREAGE DES CEREALES EXPORTEES OU IMPORTÉES

Art. 20. — Les céréales destinées à l'exportation ou provenant de l'importation dans le cadre du monopole dévolu à l'office des céréales par l'article 2 du décret-loi sus-visé n° 62-10 du 3 avril 1962, feront l'objet d'un agrèage en poids et qualité sur les quais des ports tunisiens.

OBLIGATIONS DES ORGANISMES STOCKEURS

Art. 21. — Les organismes acheteurs versent à l'office des céréales :

1) par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale reçu par eux, et par prélèvement sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs :

— la taxe de statistique 280 millimes prévue à l'article 13 ci-dessus. Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge en recettes au budget de l'office des céréales dans les conditions suivantes :

- * 180m au profit du compte «Frais de fonctionnement»
- * 56m au profit du compte «Fonds spécial de l'office des céréales»
- * 44m au profit du compte «Amélioration de la culture des céréales».

2) par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, de triticale rétrocédé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix fixés à l'article 14 du présent décret :

a) une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 22 du présent décret fixée à :

- 1,236 millimes par quintal de blé dur
- 1,165 millimes par quintal de blé tendre
- 0,987 millimes par quintal d'orge
- 1,094 millimes par quintal de triticale.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge en recettes, au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Soutien du marché des céréales».

b) une somme de 100 millimes, destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Fonds d'équipement de l'office des céréales».

3) Par quintal de blé tendre et de blé dur, livrés directement de la culture en minoterie ou en semoulerie, une somme de 75 millimes à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Fonds spécial de l'office des céréales».

Art. 22. — A compter du 1er juin 1988 pour couvrir les frais de financement de magasinage, d'entretien et de conservation des

blés durs, des blés tendres, des orges et de triticales de la récolte 1988 uniquement, les organismes stockeurs recevront une prime calculée sur les stocks en magasin à la fin de la journée, le 15 du dernier jour de chaque mois.

Le taux de cette prime bi-mensuelle est fixé comme suit :

- 103 millimes par quintal de blé dur
- 97 millimes par quintal de blé tendre
- 82 millimes par quintal d'orge
- 91 millimes par quintal de triticales.

Art. 23. — Le règlement des primes prévues à l'article précédent, au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation des mémoires mensuels, établies en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Ces mémoires devront être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois, aux taux mensuels de 206m par quintal de blé dur, 194m par quintal de blé tendre, 164m par quintal d'orge et 182m par quintal de triticales.

Les organismes stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés à l'article 21 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa entraîne la réduction d'office du montant dû ou des mémoires correspondantes, à raison de 10% pour chaque mois de retard.

Art. 24. — Les organismes stockeurs qui livrent des céréales de la récolte 1988 au prix de retrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

- 15D,108 par quintal de blé dur
- 14D,587 par quintal de blé tendre

Art. 25. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés de la récolte 1988 à un prix de retrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

- 2D,153 par quintal de blé dur
- 2D,082 par quintal de blé tendre

Art. 26. — Les organismes stockeurs qui livreront des orges et triticales de la récolte 1988 à un prix de retrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice de 4D,159 par quintal d'orge et 7D,266 par quintal de triticales.

Art. 27. — Le montant de primes et indemnités compensatrices prévues aux articles 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret seront imputés au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «Soutien du marché des céréales» dont le solde sera pris en charge par la caisse générale des compensations.

Toutefois, la différence entre la compensation servie pour la consommation des grains pour les semences est imputée sur le titre II du budget de l'Etat.

TITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28. — Pour les blés dur et tendre achetés à la production locale au titre de la récolte 1988, est suspendue l'application des réfections suivantes :

A. — Pour poids spécifique et mitadin du blé dur prévues au paragraphe 2 — (A et B) de l'article 2.

B. — Pour poids spécifique du blé tendre prévues au paragraphe 2 de l'article 6.

C. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés tendres, durs, orges et orges triticales de la récolte 1988 recevront une indemnité compensatrice pour semences fixée comme suit :

- 2D,908 par quintal de blé dur
- 2D,837 par quintal de blé tendre
- 2D,659 par quintal d'orge
- 2D,766 par quintal de triticales

Art. 29. — Il est institué au profit des producteurs de blé dur et blé tendre une prime dite de prompt livraison qui leur sera allouée par les organismes stockeurs sur les blés commercialisés de la récolte 1988 de la manière ci-après :

- 1) pour les livraisons antérieures au 31 août 1988 — 1D,500 millimes par quintal de blé dur
- 2) pour les livraisons antérieures au 31 août 1988 — 900 millimes par quintal de blé tendre.

Art. 30. — Les dépenses résultant de la suspension des réfections sus-visées ainsi que du service de la prime de prompt livraison seront remboursés aux organismes stockeurs par l'office des céréales sur production d'un mémoire en triple exemplaire appuyé de toutes les pièces justifiant que les quantités de blé dur et de blé tendre ayant occasionné ces dépenses ont bien été reçues aux dates indiquées.

Art. 31. — Le montant des dépenses et primes prévues aux articles 28 et 29 du présent décret seront imputés au compte du budget de l'office des céréales intitulé «Soutien du marché des céréales» et pris en charge par le titre II du budget de l'Etat.

Art. 32. — Les infractions au présent décret seront constatées, poursuivies et pénalisées conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 33. — Les ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ANNEXE

Spécifications	Grade n° 1 Prime 104 unités	Grade n° 2 Prime 83 unités	Grade n° 3 Prime 67 unités	Rappel des caractéristiques du blé dur de base récolte 1988
1) Poids minimum, en kilogrammes, de l'hectolitre de blé.....	82,5	81	80	76,5 à 77,499
2) Minimum toléré : Pourcentage maximum, autorisé en poids comprenant du blé tendre considéré comme toléré (50%) dans la limite de 1%.....	7	9	11	13
3) Pourcentage maximum, en poids de grains étrangers et de grains cassés, passant au tamis de criblé d'égoutage (20 mm x 2,1 mm).....	2	2	3	4

Spécifications	Grade n° 1 Prime 104 unités	Grade n° 2 Prime 83 unités	Grade n° 3 Prime 67 unités	Rappel des caractéristiques du blé dur de base récolte 1988
Pourcentage maximum, en poids de grains farineux, autres que le blé tendre ou mitadin	0,5	0,5	0,5	1
5) Pourcentage maximum, en poids de grains roux (1)	1	1,5	2	3
6) Pourcentage maximum, en poids de grains mouchetés :				
— Germe seul	2	3	4	5
— Sillon	1	1	1	2,5
7) Pourcentage maximum, en poids de grains boutés	2	3	4	6
8) Pourcentage maximum, en poids de grains cariés	0,02	0,02	0,02	0,5
9) Pourcentage maximum, en poids de grains punaisés	0,5	0,5	1	2
10) Pourcentage maximum, en poids de graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, méliot (2)	0,05	0,05	0,05	0,05
11) Pourcentage maximum, en poids de grains attaqués par le charançon ou l'alcute	0,1	0,2	0,3	0,5
12) Pourcentage maximum, en poids d'impuretés diverses, non prévues aux paragraphes précédents	0,5	0,5	0,5	1,5

- (1) Il ne s'agit pas de blé dur appartenant à une variété du type ambré, même foncé mais de grains durs appartenant à une variété du type roux (red durum).
(2) Dans ce pourcentage : ail, fénugrec et ivraie réunis ne peuvent dépasser la proportion de 0,01%.

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1159 du 16 août 1989 :

Monsieur Chédly Baccar, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la planification et de la formation au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1160 du 16 août 1989 :

Monsieur Othmen Samaâli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion et développement des ports au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1161 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Sammoud, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur des techniques et technologie de la pêche au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1162 du 16 août 1989 :

Monsieur Taoufik Chriaâ, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aménagement et du développement de la pêche au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1163 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Najib Drissi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'écoulement et de la transformation au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1164 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Chemli, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1165 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Titah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de la planification au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1166 du 16 août 1989 :

Monsieur Moncef Ziadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la pêche au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1167 du 16 août 1989 :

Madame Néjiba Missaoui ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la pêche lagunaire et de l'aquaculture au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1168 du 16 août 1989 :

Monsieur Noureddine N'Cibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la régularisation des approvisionnements et intrants au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1169 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Zaroui, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de la planification et des statistiques au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-1170 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Néjib Kaâbachi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du personnel et du matériel au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 16 août 1989 :

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'office des terres domaniales pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté :

Messieurs :

Chedli Kochbati : représentant le Premier ministre.

Mahmoud Chtourou : Représentant le ministère de l'intérieur.

Kamel Senoussi : Représentant le ministère du plan et des finances (finances).

Kacem El Bahri : Représentant le ministère du plan et des finances (plan).

Abdelhamid Miladi : Représentant le ministère de l'économie nationale.

Habib Guissouma : Représentant le ministère de l'agriculture.

Adel Kammoun : Représentant le ministère de l'agriculture.

Mokhtar Atallah : Représentant la banque nationale de Tunisie.

Mohamed Salah El Cadhi : Représentant le rassemblement constitutionnel démocratique.

Mahmoud M'heddhebi : Représentant l'union nationale des agriculteurs.

Abdelhamid Fezzani : Représentant l'union générale des travailleurs tunisiens.

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 16 août 1989 :

Monsieur Mohsen Laroui est nommé membre représentant le ministère de l'économie nationale au sein du conseil d'administration de l'office national des pêches en remplacement de Madame Kmar Seffène.

Monsieur Larbi Chakroun, est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture au sein du conseil d'administration de l'institut des régions arides en remplacement de Monsieur Taïeb Jalel.

Monsieur Mohamed Abdelmoula, est nommé membre représentant le secteur coopératif oléicole au sein du conseil d'administration de l'office national de l'huile.

ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 16 août 1989 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ghomrassi de la délégation de Ksour du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bordj El Ifa de la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi Marzoug de la délégation de Ksour du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ain El Garci, de la délégation de Jerissa du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Tel Ghozlan de la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi Khair de la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Serrath Gare, de la délégation de Jerissa du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi Rabah de la délégation de Sakiet du gouvernorat du Kef, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur du Kef, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1172 du 16 août 1989 :

Monsieur Abdelmalek Laarif est nommé en qualité de président directeur général de la société nationale immobilière de Tunisie et ce à compter du 28 avril 1989.

Par décret n° 89-1173 du 16 août 1989 :

Monsieur Ali Chaouch est nommé président directeur général de l'agence foncière d'habitation et ce à compter du 28 avril 1989.

Par décret n° 89-1174 du 16 août 1989 :

Monsieur Abdesselem Gharbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des ponts et chaussées à la

direction régionale de Jendouba au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1175 du 16 août 1989 :

Monsieur Mohamed Selmene, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service de l'entretien des routes à la direction régionale de Tunis au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 août 1989 :

Monsieur Hamrouni Touhami, directeur de l'hydraulique urbain, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement en remplacement de monsieur Gana Fathi.

MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1176 du 16 août 1989 :

Monsieur Taïeb Ben Sedrine, ingénieur en chef, est nommé en qualité d'ingénieur général à l'école nationale des ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 89-1177 du 11 août 1989 :

Monsieur Abdelbaki Oueslati, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Bizerte.

Par décret n° 89-1178 du 11 août 1989 :

Monsieur Sahbi Souaissa, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire, à la direction régionale de l'enseignement de Tataouine.

Par décret n° 89-1179 du 11 août 1989 :

Monsieur Mhamed Larbi, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de

l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Sidi Bouzid.

Par décret n° 89-1180 du 11 août 1989 :

Monsieur Adel Zalila, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Sfax.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1181 du 11 août 1989 :

Monsieur le Dr. Nacef Taoufik, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur général de la santé publique.

Par décret n° 89-1182 du 16 août 1989 :

Monsieur Kalai Slaheddine, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et équipement au ministère de la santé publique.

Par décret n° 89-1183 du 16 août 1989 :

Monsieur Moncef Gargouri, administrateur général, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives au ministère de la santé publique.

Par décret n° 89-1184 du 16 août 1989 :

Madame Ayadi Yasmina, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du personnel para-médical, administratif, technique et ouvrier à la direction des affaires administratives au ministère de la santé publique.

avis et communications

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

LOTIERIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 12ème tranche 1989
(extrait du procès-verbal du tirage effectué le 21 juin 1989)

Terminaisons	Finales et n°	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	0	2D,500
	55.850	500,000
	73.520	500,000
1	8.521	100,000
	54.161	1.000,000
	02.341	5.000,000
2	Néant	Néant
3	Néant	Néant

4	7.944	100,000
	09.394	5.000,000
5	38.195	500,000
6	7.576	100,000
	4.236	100,000
	78.506	1.000,000
	76.226	2.000,000
	35.746	2.000,000
7	74.557	2.000,000
	03.677	10.000,000
8	68.488	500,000
	10.768	1.000,000
9	15.089	1.000,000
	19.639	40.000,000

Pour copie certifiée conforme du procès verbal du tirage.

LOTÉRIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 13ème tranche 1989
(extrait du procès-verbal du tirage effectué le 5 juillet 1989)

Terminaisons	Finales et n°	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	Néant	Néant
1	71.051 05.451	1.000,000 1.000,000
2	4.892	100,000
3	4.533 40.793 85.253 85.633 78.773 02.933	100,000 500,000 2.000,000 2.000,000 5.000,000 40.000,000

4	9.754 10.074 34.224 23.674	100,000 500,000 500,000 1.000,000
5	Néant	Néant
6	34.476	2.000,000
7	4.467 61.467	100,000 10.000,000
8	8 40.618 53.718	2.500 500,000 5.000,000
9	43.719	1.000,000

Pour copie certifiée conforme du procès verbal du tirage.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS (1)

Le présent avis a pour objet de modifier l'avis aux importateurs et aux exportateurs publié en annexe au Journal Officiel de la République n° 75 du 27 novembre 1981 portant listes des produits libres à l'importation soumis à carte d'importation, contingentés à l'importation et prohibés à l'exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par les avis publiés au Journal Officiel de la République tunisienne n° 56 des 26 et 30 juillet 1985, 58 des 14 et 17 octobre 1986; 9 du 3 février 1987 n° 13 du 20 février 1987 et n° 8 du 29 janvier 1988.

Cet avis :

1) Modifie les dispositions du paragraphe I de l'avis aux importateurs et aux exportateurs sus-indiqué comme suit :

I. — (Nouveau) Produits libres à l'importation pouvant être importés sous le couvert de certificat d'importation :

a) Les produits repris à l'annexe n° 1 du présent avis.

b) Les parties pièces détachées et accessoires destinées à être intégrés dans un ensemble d'équipement utilisé comme moyen de production ou de prestation de service, selon les cas, par les industriels, les agriculteurs, les hôteliers, les établissements hospitaliers et autres entreprises de prestation de services.

Les importations faites dans ce cadre doivent servir exclusivement à l'entretien, à la réparation et à la maintenance normale des équipements en question.

c) Les biens d'équipement dûment agréés par l'agence de promotion des investissements agricoles ou la sous-commission des agréments touristiques.

(1) L'annexe n° 1 portant liste des produits libres à l'importation sera publié dans une édition spéciale.

d) Les biens d'équipement pour des projets ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration ou une décision d'octroi d'avantages et de garanties délivrées par l'agence de promotion de l'industrie dans le cadre de la loi n° 87-51 du 2 août 1987, portant code des investissements industriels.

Cette procédure concerne les promoteurs de projets dans les industries manufacturières autre que totalement exportatrices.

Sont exclus du bénéfice de cette procédure les biens d'équipement similaires à ceux fabriqués en Tunisie faisant l'objet d'une liste établie et actualisée périodiquement par les services du ministère de l'économie nationale (direction générale de l'industrie) et notifiée à la direction générale des douanes.

Avant de procéder à la domiciliation du certificat d'importation le promoteur doit s'assurer que le bien d'équipement à importer ne figure pas sur la liste des biens d'équipement fabriqués localement qui fera l'objet de publication périodique au bulletin officiel des douanes.

e) Les matières premières et demi-produits entrant dans le cadre exclusif de l'activité des entreprises industrielles qui réalisent 15% et plus de leur chiffre d'affaires à l'exportation.

Les entreprises admises au bénéfice de cette procédure feront l'objet de listes périodiques établies par les services du ministère de l'économie nationale (Direction Générale du Commerce) et notifiées à la Banque Centrale de Tunisie et à la direction générale des douanes.

f) Les matières premières et demi-produits importés selon la procédure du compte «EXIM» et dans le cadre exclusif de leur activité par les entreprises industrielles qui réalisent moins de 15% de leur chiffre d'affaires à l'exportation pour des montants ne pouvant excéder la valeur en dinars de leurs exportations;

g) Les matières premières et demi-produits servant à la fabrication et au conditionnement des produits pharmaceutiques importés par les entreprises agréées pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Les certificats d'importation se rapportant à l'importation desdits produits doivent porter la mention «Marchandises Destinées Exclusivement à la Fabrication et au Conditionnement de Produits Pharmaceutiques».

2) Annule et remplace l'annexe n° 1 portant liste des produits libres à l'importation annexé à l'avis aux importateurs et aux exportateurs sus-indiqué.

N.B. — 1) Les produits monopolisés et repris dans la liste du présent avis ne peuvent être importés sous couvert du certificat

d'importation que par les détenteurs de ces monopoles.

2) Les certificats d'importation relatifs aux produits qui étaient libres à l'importation avant la date de publication du présent avis demeurent valables lorsque le contrat y afférent a été domicilié avant cette même date.

Ils demeurent également valables pour les produits expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de publication du présent avis, même lorsque ces marchandises sont déclarées en douane après cette date, à la condition de n'avoir pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt la date d'expédition doit être justifiée au moyen d'un titre de transport : connaissance de mise à bord, lettre de voitures ou lettre de transport aérien.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7